



Nr. 77 Kabinettsitzung vom 28. September 1920, 15.30 Uhr

R 43 I/1359, Bl. 415–417

Anwesend: Heinze, Simons, Wirth, Scholz, Brauns, Geßler, v. Raumer, Giesberts, Groener; StS Albert, Müller, Walther; General v. Feldmann; MinDir. Meissner, v. Welser; WLegR Heilbron; Protokoll: MinR v. Bornstedt.

Beginn: 15:30

[Tagesordnung]

1. Entwurf eines Gesetzes über den Volksentscheid.
2. Rechte und Pflichten der Beamten des Saarbeckens. [...]
3. Verleihung von Anerkennungsschreiben an Beamte. [...]
4. Frage der finanziellen Unterstützung der Frankfurter Messe. [...]
5. Erlaß einer Verordnung über die Bildung von Betriebsräten im Versorgungswesen. [...]
6. Ergänzung der Bestimmungen über die Gewährung von Beihilfen aus Reichsmitteln zur Errichtung von Bergmannswohnungen. [...]
7. Verordnung, betreffend die Errichtung eines Zentralbetriebsrats beim Reichsministerium für Wiederaufbau auf Grund des § 61 des Betriebsrätegesetzes. [...]
8. Verzeichnis der Vorlagen, deren Verabschiedung in der nächsten Session für erwünscht gehalten wird. [...]
9. Benutzung der Gartenmauer in der Budapester Straße für Plakatzwecke durch die Nationalstiftung für die Hinterbliebenen. [...]
10. Gewährung von Zulagen durch den Entwaffnungskommissar an Mitglieder der bei den Eisenbahndirektionen eingesetzten Prüfungsausschüsse. [...]
11. Außerordentlicher Haushalt des Reichsministeriums für Wiederaufbau. [...]
12. Reservierung von Schlafwagenabteilen bei Reisen der Reichsminister. [...]
13. Streichung der Stelle des Ministers ohne Portefeuille im Etat des Reichskanzlers.

1. Entwurf eines Gesetzes über den Volksentscheid¹.

Das Kabinett stimmte dem Entwurfe zu².

¹ Die Art. 73–76 der RV sahen vor, daß in bestimmten Konfliktsfällen, die in der RV näher bezeichnet waren, ein Volksbegehren bzw. ein Volksentscheid stattfinden sollte. Ferner war nach Art. 18 Abs. 4 der RV auch für Gebietsänderungen ein Volksbegehren bzw. Volksentscheid vorgesehen. Das Verfahren in beiden Fällen sollte nach Art. 73 Abs. 5 der RV durch ein Reichsgesetz geregelt werden.

Der erste Entw. eines Gesetzes über den Volksentscheid war bereits im März 1920 vorgelegt worden, doch war er in der NatVers. nicht mehr zur Entscheidung gelangt. Inzwischen war im April 1920 das Reichswahlgesetz verabschiedet worden, das mit seinen Bestimmungen über die Stimmabgabe auch für das Volksbegehren bzw. den Volksentscheid maßgebend sein sollte. Es war daher eine Umarbeitung des GesEntw. notwendig geworden. Diese hatte sich länger hingezogen, und erst am 11. 9. hatte der RIM dem StSRkei den so umgearbeiteten Entw. eines Gesetzes über den Volksentscheid übersandt und ihn gebeten, den GesEntw. dem Kabinett zur Beschlußfassung vorzulegen (R 43 I/1888, Bl. 8–23).

² Am 29. 9. übersandte der RIM den GesEntw. dem RR (R 43 I/1888, Bl. 33). Bei den Beratungen im RR stießen die Vorschriften über ein Volksbegehren bzw. Volksentscheid gemäß Art. 18 Abs. 4 der RV auf starken Widerstand von seiten Preußens. Dieser Widerstand Preußens hatte folgende Ursachen:

Nach dem VV war über die staatliche Zugehörigkeit eines Teils von Oberschlesien zu Polen oder Dtld. eine Abstimmung vorgesehen. An dieser Abstimmung sollten auch die Heimattreuen teilnehmen, d. h. Oberschlesier, die in Oberschlesien geboren, aber nicht dort ansässig waren. Preußen plante nun, unmittelbar im Anschluß an diese Abstimmung eine weitere Abstimmung über die Autonomie Oberschlesiens vornehmen zu lassen. Dabei ging es um die Frage, ob Oberschlesien als Provinz im pr. Staatsverband verbleiben oder ob ein selbständiges Land Oberschlesien im Rahmen des Dt. Reiches gebildet werden sollte. Auch an dieser Abstimmung sollten die Heimattreuen teilnehmen, denn von ihnen erhoffte sich die Pr. Reg. eine Stimmabgabe für Preußen. Bis zum Zeitpunkt der Abstimmung – so verlangte Preußen – sollte jedoch für die oberschlesische Bevölkerung jede Möglichkeit zu einem Volksbegehren bzw. Volksentscheid gemäß Art. 18 Abs. 4 der RV unterbunden werden.

Auf einer gemeinsamen Chefbesprechung der RReg. mit der Pr. Reg. am 23. 11. wurde daraufhin beschlossen, aus dem GesEntw. alle den Art. 18 der RV betreffenden Vorschriften herauszunehmen, sonst aber das Gesetz im zuständigen Ausschuß des RR zu verabschieden. Der GesEntw. sollte dann jedoch nicht sogleich dem Plenum des RR und dem RT übersandt werden, sondern nur, wenn eine zwingende Notwendigkeit dies gebot. Sonst sollte die Verabschiedung des GesEntw. bis nach der Abstimmung in Oberschlesien ausgesetzt werden (Protokoll der Chefbesprechung, R 43 I/1888, Bl. 27). In dieser Form wurde der GesEntw. im zuständigen Ausschuß des RR verabschiedet.

Am 23.2.1921 wurde die Abstimmung in Oberschlesien auf den 20. 3. festgesetzt. Am 10. 3. brachte die RT-Fraktion der SPD eine Entschließung ein, in der die RReg. ersucht wurde, dem RT umgehend einen GesEntw. über die Regelung des Verfahrens beim Volksbegehren bzw. Volksentscheid vorzulegen (RT-Drucks. Nr. 1633, Bd. 365). Die Entschließung wurde am 15. 3. im RT angenommen (RT-Bd. 348, S. 2983), und am 12. 4. übersandte der RIM dem RT den GesEntw. in der Form, wie er vom RR beschlossen worden war (RT-Drucks. Nr. 1823, Bd. 366).

Zum endgültigen Text des Gesetzes s. RGBl. 1921, S. 790 f. Zum GesEntw. über die oberschlesische Autonomie s. Dok. Nr. 92, P. 1. Zur Regelung des Volksbegehrens bzw. Volksentscheides gemäß Art. 18 Abs. 4 der RV s. RGBl. 1922, Teil I, S. 545 f.

2. Rechte und Pflichten der Beamten des Saarbeckens. [...]
3. Verleihung von Anerkennungsschreiben an Beamte. [...]
4. Frage der finanziellen Unterstützung der Frankfurter Messe. [...]
5. Erlaß einer Verordnung über die Bildung von Betriebsräten im Versorgungswesen. [...]
6. Ergänzung der Bestimmungen über die Gewährung von Beihilfen aus Reichsmitteln zur Errichtung von Bergmannswohnungen. [...]
7. Verordnung, betreffend die Errichtung eines Zentralbetriebsrats beim Reichsministerium für Wiederaufbau auf Grund des § 61 des Betriebsrätegesetzes. [...]
8. Verzeichnis der Vorlagen, deren Verabschiedung in der nächsten Session für erwünscht gehalten wird. [...]
9. Benutzung der Gartenmauer in der Budapester Straße für Plakatzwecke durch die Nationalstiftung für die Hinterbliebenen. [...]
10. Gewährung von Zulagen durch den Entwaffnungskommissar an Mitglieder der bei den Eisenbahndirektionen eingesetzten Prüfungsausschüsse. [...]
11. Außerordentlicher Haushalt des Reichsministeriums für Wiederaufbau. [...]
12. Reservierung von Schlafwagenabteilen bei Reisen der Reichsminister. [...]
13. Streichung der Stelle des Ministers ohne Portefeuille im Etat des Reichskanzlers.

Staatssekretär Albert teilt mit, daß bei der Beratung des Etats des Reichskanzlers im Reichsrat Preußen beantragt habe, die Stelle des Ministers ohne Portefeuille zu streichen³. Er habe demgegenüber ausgeführt, daß der Minister ohne Portefeuille der gegebene Vorsitzende des Reichsrats sei⁴. Mit Rücksicht auf die Vorschrift, daß im Reichsrat ein Reichsminister präsidieren müsse, und im Hinblick auf die starke Überlastung des Ressortministers sei es im Interesse einer engen Fühlungnahme des Reichskabinetts und des Reichsrats erwünscht, daß die Möglichkeit der Berufung eines Ministers ohne Portefeuille offengehalten würde⁵.

³ Im Haushaltsentw. des Jahres 1920 für das Reichsministerium, den RK und die Rkei war eine Stelle für einen Reichsminister vorgesehen, der nicht zugleich Chef einer obersten Reichsbehörde sein sollte.

⁴ Nach Art. 65 Satz 1 der RV führte den Vorsitz im RR und in seinen Ausschüssen ein Mitglied der RReg.

⁵ Im weiteren Verlauf wurde die Stelle eines Ministers ohne Portefeuille vom RR jedoch gebilligt; in dem dem RT zugesandten Entw. des Haushalts für das Jahr 1920 war die Stelle enthalten.

Zitierhinweis

Nr. 77 Kabinettsitzung vom 28. September 1920, 15.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Fehrenbach, bearb. von Peter Wulf, 1972, S. 197–199 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/feh-D77>